

징 계 사 항

1. 제 목 : 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ●● A

3. 징 계 종 류 : 경징계(견책)

4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 'xx. x. x. ●●에 입사하였고, 현재까지 ☞☞
▣▣담당으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조3(품위유지의무)에서는 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에서는 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「인권경영 운영지침」 제5조(인권경영선언)에 따르면 공단은 모든 경영활동 과정에서 인간의 존엄과 가치를 보장하는 인권경영선언문을 선포하고 임직원은 선언문을 인권경영의 행동규범 및 가치판단 기준으로 실천하여야 한다고 정하고 있으며, 「한국보훈복지의료공단 인권경영 선언문」에서는 우리는 장애, 성별, 종교, 국적, 지역, 사회적 신분, 학력, 나이, 직종 등의 이유로 고용 상 차별하지 않으며 상호 존중과 배려의 근무환경을 제공한다고 정하고 있습니다.

따라서 서 공단 직원인 징계대상자는 제규정을 준수하고, 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되며, 직무를 수행함에 있어 직원 간 상호 존중하고 배려하는 자세를 갖고 근로환경에 저해되는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ■■담당으로 근무하면서 복지시설 근무자로서 입소어르신 생활에 도움이 되도록 업무에 만전 등 업무지원을 함으로써, 국가유공자분들의 안정적 생활을 유지할 수 있도록 하여야 하며, 직원들과 서로 존중하며 친절하고 신속하게 업무를 처리하여야 하는데 징계대상자는 xx년 x월 xx일 ■■근무 중 어르신 입소 생활실에서 부적절한 발언과 공포분위기 조성 등 근로조건을 악화시키는 언행을 하였다고 아래와 같이 직원들이 증언하였습니다.

■ 직원 B : “씨x 누가 일을 이렇게 시켜”, “○○ 씨xx이 시켰어” (x~x회 반복)

본인과 다른 ♣♣가 ♡♡가 시킨 것이 아니고 본인들이 시켰다고 했음에도 ♡♡에게 전화하여 올라오라고 하였으며, 당시 현장은 공포스러운 분위기였음

■ 직원 C : “누가 시켰어요”, “누가 시켰어”, “누가 시켰어”, “씨xx ○○ 시켰어”(x회 반복)

입소자분이 민원을 제기해서 교체하게 된거라 설명해도 믿지 않고 ♡♡를 올라오라고 하였으며, 기사가 내려간 후 당시 상황에 놀라서 ♡♡ 손바닥에 xx 이라는 숫자를 써서 알렸으나, 우리 ♣♣에게 욕을 한 것으로 인지하고 □□에게 보고한 것으로 알고 있음

또한, □□, 참고인, 징계대상자 x인이 면담 과정 중 진술한 내용을 확인한 결과, [표]와 같이 부적절한 발언에 대하여 □□과 참고인의 진술이 유사한 것으로 보이나, 징계대상자는 다르게 진술하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 면담 시 진술 내용

구분	피진정인 질문	♣♣ 답변
피진정인 진술	내가 이상한 소리 했냐?	이상한 소리한 적 없다
□□ 진술	제가 욕을 했나요?	네! 우리에게는 안했죠
참고인 진술	제가 욕했어요?	우리에게 한 것은 아니죠

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 침대 이동과 관련하여 부적절한 발언을 사실이 없다고 주장하였고, 다만, “이 업무는 내 업무를 떠나서 공익요원을 활용할 수 있는데 바로 전화하는

것은 아니다” 라고 하였으며, 사무실에도 직원이 있음에도 “항상 그랬듯이” ■■로 요청하는 것에 대하여 기분이 상한 것으로 변명하였습니다.

또한, 징계대상자는 x인 면담 시 ♣♣에게 부적절한 발언 관련 질문에 “이상한 소리 한 적이 없다고” 들었으며, ♣♣에게 “아저씨” 라는 호칭으로 무시 받아 사과문을 받으면 영선업무를 적극적으로 지원하는 등 ♣♣의 업무처리 절차에 대한 불만이 있는 것으로 변명하였습니다.

그러나 부적절한 발언과 관련하여 현장에 있던 참고인 x명은 당시 상황에 공통적으로 폭력적 발언에 대하여 진술을 한 점, 욕설 내용이 구체적으로 일치하는 점, x인 면담 시 징계대상자의 발언에 대하여 □□과 참고인이 진술한 내용이 구체적으로 일치하는 점 등을 종합적으로 판단 시, 징계대상자가 부적절한 발언을 한 것은 사실관계에 합당한 것으로 판단되며, 지시자 색출 발언과 부적절한 발언으로 당시 현장은 공포스러운 분위기였다는 진술은 근무환경의 악화를 초래한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무), 제9조의3(친절·공정의무), 「인권경영 운영지침」 제5조(인권경영선언)을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계(견책)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

XXXX. X. XX.

○ ○ ○ ○ ○